

اختبار دستوري إجرائي: الأسماء والألقاب

المحكمة الدستورية - الدعوى د/1/2019 - جلسة 25 مارس 2020

اختبار أعمى

المستوى: متقدم

دستوري/إجرائي

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

- أقام مدعي دعوى دستورية طعنًا على المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.
- الدفع أثير أثناء دعوى موضوعية، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى ليتخذ المدعي إجراءات الطعن الدستوري خلال الميعاد المقرر.
- أثيرت دفعات تتعلق بطريقة اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى، وجديّة الدفع، وتحديد النص المطعون فيه والجهات المختصة.
- المدعي تمسك بحجية محررات رسمية وبأن النص المطعون فيه يتعارض مع أحكام دستورية تتصل بصلاحيات رأس الدولة.

المطلوب من الوكيل

- افحص أولاً شروط قبول الدعوى الدستورية من حيث الطريق والميعاد والخصوم.
- هل يكفي أن تؤجل محكمة الموضوع الدعوى لاتخاذ إجراءات الطعن لكي يفهم منه تقدير جديّة الدفع؟
- كيف يجب تفسير المادة المطعون عليها: منفردة أم ضمن الإطار التشريعي الكامل للقانون؟
- حدد الفرق بين الرقابة على دستورية النص وبين منازعة طريقة تطبيقه عملياً.
- قدم نتيجة مرجحة مع درجة ثقة ومصادر رسمية.

معيّار الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا يبتدع مادة أو واقعة غير موجودة.